



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

4036/2021

BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ SAUCEDO, RAUL OSCAR s/EJECUCIONES VARIAS

Resistencia, 26 de septiembre de 2025.- GAK

VISTOS:

Estos autos caratulados: "**BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ SAUCEDO, RAUL OSCAR s/EJECUCIONES VARIAS**", Expte. N° FRE **4036/2021/CA1**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia;

Y CONSIDERANDO:

I.- Por sentencia del 25/04/2025, la Jueza de la anterior instancia rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta por la parte demandada e hizo lugar parcialmente a la nulidad del contrato planteada respecto de la cláusula de actualización por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) actualizable por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

En consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución contra el Sr. Raúl Oscar Saucedo, hasta que la actora Banco de la Nación Argentina (BNA) se haga íntegro pago de la suma de pesos \$364.515,47 en concepto de capital, con más los intereses pactados y más I.V.A., conforme los lineamientos brindados en el Considerando respectivo, los que serán calculados desde que la deuda se tornó exigible y hasta su efectivo pago.

Impuso las costas a cargo del BNA conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) N° 24.240 y difirió la regulación de honorarios.

II.- Disconforme con lo decidido, el BNA interpuso recurso de apelación en fecha 06/05/2025, el que fuera concedido en relación y con efecto suspensivo el día 09/05/2025, cuyos agravios sintetizados son los siguientes:

Afirma que la sentenciante efectúa una interpretación manifiestamente arbitraria al modificar las condiciones del contrato celebrado por las partes.

Sostiene que el demandado asume una posición contradictoria a la que tuvo cuando solicitó el préstamo. Entiende de aplicación la teoría de



los propios actos, en virtud de la que ninguna persona en juicio puede modificar aquellos actos anteriores plenamente eficaces y jurídicamente relevantes.

Alega que el ejecutado consintió el sistema de amortización al momento de la contratación del préstamo y que, desde el 11/03/2019 hasta que dejó de abonar (05/05/2021), no hizo ninguna objeción al respecto.

Aduce que el BNA aportó la documentación respaldatoria, de la que surge claramente los requisitos establecidos en el art. 36 de la LDC.

Expone que el demandado no actuó de buena fe, ya que no puede desconocer sus obligaciones, en tanto la suscripción de la solicitud de productos y del pagaré implica la aceptación y conocimiento de las condiciones generales del préstamo.

Reitera consideraciones.

Indica que la Jueza de la anterior instancia da por probado que el BNA omitió informar al demandado las condiciones de su préstamo y el sistema de amortización del mismo, sin merituar que la propia institución bancaria brindó, en forma clara y precisa, toda la información relacionada al crédito otorgado.

Cuestiona la imposición de las costas a su cargo. Alega que la sentencia es parcialmente favorable para ambos litigantes, por lo que las costas pueden ser compensadas o distribuidas prudencialmente.

Reserva el Caso Federal y culmina con petitorio de estilo.

Corrido el pertinente traslado, el demandado lo contestó en fecha 20/05/2025 en base a argumentos a los que remitimos en honor a la brevedad. El día 23/05/2025 se llamó Autos para sentencia, quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

III.- Inicialmente resulta oportuno efectuar un breve relato de los antecedentes que motivaron la presente acción, la que fuera promovida por el BNA contra el Sr. Raúl Oscar Saucedo, por la suma de \$364.515,47 equivalentes a 11.369,79 U.V.A. (Unidades de Valor Adquisitivo) actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia "CER" – Ley N° 25.827, por capital, con más la actualización antes citada al día de su efectivo pago al BNA, más intereses, I.V.A., costos y costas del proceso.

Al efecto, acompaña pagaré a la vista N° 12560909, librado en fecha 01/02/2019 por ejecutado a favor del BNA, por la suma de \$420.000





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

equivalentes a 13.100,44 U.V.A., actualizables por Coeficiente de Estabilización de Referencia "CER" – Ley N° 25.827.

Además, a fin de cumplimentar con los recaudos de la LDC, complementa el título ejecutivo con la notificación al cliente de resolución de crédito de fecha 31/01/2019, solicitud y anexos de crédito de fecha 14/01/2019 y resolución de solicitud de préstamo del 23/01/2019.

El demandado, una vez notificado del proceso, opone excepción de inhabilidad de título y nulidad del contrato. De manera particular, en lo referido a la nulidad planteada, alega que no condicen los términos de notificación y resolución de solicitud del préstamo con aquellos expuestos en el pagaré, lo que afecta el deber de información (art. 4 LDC) y los recaudos previstos en el art. 36 LDC (operaciones de venta de crédito).

Es decir, invoca que en la documental complementaria se establece la tasa de interés "TNA 17,50%", sistema de amortización Francés en el plazo de 72 cuotas fijas, mensuales y consecutivas y, por el otro lado, el título ejecutivo dispone la suma de \$420.000 equivalentes a 13.100,44 U.V.A., actualizables por CER.

El fallo en crisis, en primer término, rechaza la inhabilidad del título, afirmando que el demandado expresamente reconoció la existencia de la deuda, que tomó un crédito con el BNA y que el mismo no fue cancelado, por lo que la excepción de inhabilidad no puede ser admitida en virtud de lo dispuesto por el art. 544 inc. 4 del CPCCN.

Además, para declarar la nulidad del contrato, la sentenciante expone -entre otras consideraciones- que no surge de la documentación acompañada que el demandado hubiera sido informado de la modalidad de contratación que aquí se demanda. En efecto, sostiene que solo en la solicitud única de productos aparece una referencia a que el préstamo se regiría por la Reglamentación 512 UVA, mas no figura en dicha documentación que se le hubiera entregado una copia de esa reglamentación, ni que se le hubiera explicado el alcance y consecuencias que esto tendría para el préstamo petitionado. Considera que tampoco se menciona este sistema de cancelación en las condiciones generales del préstamo tipo personal en pesos y que, en la resolución de solicitud se lo anoticia de un préstamo por \$420.000 con una tasa de interés del



17,50%, mientras que en el formulario anexo no se hace referencia alguna al sistema de actualización.

IV.- A fin de adoptar decisión en el caso traído a consideración, cabe recordar que el ordenamiento legal en defensa del consumidor, que resulta aplicable al caso en examen, surge del reconocimiento de la situación de subordinación del consumidor o usuario en relación al proveedor. Partiendo de tal premisa, el plexo normativo proteccionista del consumidor y del usuario se integra por las garantías expresas mencionadas en la Carta Magna (art. 42), la Ley especial N° 24.240 -y sus reformas-, el Código Civil y Comercial de la Nación y demás leyes complementarias.

Asimismo, los instrumentos internacionales que conforman el derecho supranacional refuerzan el marco normativo de la defensa al consumidor, los que integran el bloque de constitucionalidad.

Dichas previsiones se enmarcan dentro de un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación que tiene su fundamento último en el artículo 42 de la Constitución Nacional; por su intermedio, el Estado busca direccionar el actuar de los agentes económicos, con el propósito de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores; recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos los vínculos entre comerciantes y usuarios -afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida cotidiana-, así como la relación entre los mismos comerciantes, que compiten entre sí (confr. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III in re: Causa N° 10102/2021 “Turkish Airlines Inc c/ EN – M Desarrollo Productivo (Exp. 20253347/21) s/ recurso directo ley 24240 – art 45”, del 6/10/2021 y Sala IV, in re: Causa N° 5687/2020, “ASATEJ SRL c/ DNDC s/DEFENSA DEL CONSUMIDOR - LEY 24240 - ART 45”, del 10/12/2020 y sus citas).

Si bien lo atinente a la prestación del servicio bancario se encuentra legislado tanto en la Ley N° 24.240 como en las disposiciones del marco regulatorio específico de tal actividad, cabe dilucidar en primer lugar cuál es la autoridad de contralor competente.

Por lo tanto, procede analizar si la relación que uniera al Sr. Saucedo con el BNA puede calificarse de consumo, tornando de tal forma aplicable la norma protectora de los derechos del consumidor.

Al respecto resulta relevante remitirnos a las definiciones de consumidor y proveedor previstas en la Ley N° 24.240. De tal manera, el art. 1 de dicho plexo normativo establece: “La presente ley tiene por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social...".

Por su parte, el art. 2 define al "proveedor" como "la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley".

En último término, el art. 3 (sustituido por Ley N° 26.361 B.O. 07/04/2008) determina que "Relación de consumo" es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

En el caso se encuentra acreditado -aspecto no cuestionado por el BNA- que el Sr. Saucedo solicitó un préstamo de dinero a la entidad bancaria y que el mismo no fue cancelado. Además, discute el consumidor los términos del préstamo, los que alega no fueron debidamente informados y resultan controvertidos.

En tales condiciones resultan de aplicación las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240), toda vez que nos encontramos -indudablemente- frente a una relación de consumo (art. 3 LDC), revistiendo el actor el carácter de consumidor (art. 1 del referido cuerpo legal) y el demandado el de proveedor (art. 2 de la misma ley).



Con el término “relación de consumo”, cabe referir a la existencia de vínculo entre una persona denominada “proveedor” y otra “consumidor o usuario” (art. 3 de Ley N° 24.240). El Sr. Saucedo es un consumidor o usuario, es decir una persona física que adquiere un servicio como destinatario final, siendo indistinto que el beneficio sea propio, de su grupo familiar o social. Por su parte, el BNA constituye un proveedor: una persona jurídica que desarrolla -de manera profesional- la comercialización de servicios financieros, destinados a consumidores y usuarios.

Complementa la delimitación el art. 1384 del Código Civil y Comercial, que establece: “las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo dispuesto en el art. 1093” (contrato de consumo).

Es decir, la redacción actual establece un doble contralor estatal, tanto por el organismo contemplado por la norma específica como por el de la Ley N° 24.240, aplicándose en caso de duda la normativa más favorable para el consumidor.

Al respecto sostiene Barreira Delfino que la Ley N° 24.240 es plenamente extensible y aplicable a las operaciones bancarias, ya que se reúnen los postulados contemplados en sus nuevos artículos 1° y 2°. 1) Los bancos prestan servicios de naturaleza financiera y no financiera, a título oneroso. 2) Los clientes -personas físicas o jurídicas- consumen esos servicios para beneficio propio o de su grupo familiar o social. 3) Las operaciones que ofrecen y realizan los bancos pueden ser activas, pasivas o de servicios. 4) Las operaciones activas que tienen al cliente como destinatario final quedan amparadas por la ley de la materia. Las operaciones activas con destino a su integración en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros también quedan amparadas por la protección legal mencionada, dado que redundan en beneficio del grupo social que configura la empresa. 5) Las operaciones pasivas y las de servicios quedan comprendidas en la ley, ya que el cliente siempre es el destinatario final de las mismas. 6) El carácter sistémico de la actividad bancaria constituye un elemento de juicio trascendente en toda labor interpretativa sobre la aplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor y sus alcances. (Eduardo Barreira Delfino, “Protección del cliente bancario”, en AAVV Ley de Defensa del Consumidor Picasso-Vázquez Ferreyra (Dir.), T. II, Ed. La Ley, 2009, p. 337/338).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

No es ocioso señalar en este segmento que la Ley N° 21.526 (Entidades Financieras) otorga al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la aplicación de la misma con todas las facultades que ella y su Carta Orgánica le acuerdan, pudiendo dictar las normas reglamentarias que fueren menester para su cumplimiento (art. 4), aclarándose expresamente que la intervención de cualquier otra autoridad queda limitada a los aspectos que no tengan relación con las disposiciones de la presente ley (art. 5).

Es decir, para las infracciones en materia financiera, la autoridad de aplicación es el BCRA. En cambio, para aquéllas comerciales y de consumo, resulta ser la autoridad pertinente la dispuesta por la Ley de Defensa del Consumidor (24.240).

Por lo tanto, cabe estar a lo previsto por el artículo 4° de la Ley N° 24.240, que establece: "el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión...".

Dicho deber de informar es menester entenderlo dentro del principio de transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas, entendida como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método eficaz para erradicar una modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas (Santarelli, Información al Consumidor y protección de su salud, en AAVV Ley de Defensa del Consumidor Picasso-Vázquez Ferreyra (Dir.), t. I, Ed. La Ley, 2009, p. 63 y ss.).

Para cumplir con su finalidad la información debe contener la descripción objetiva del producto, o servicio que se comercializa, indicando su utilidad; asimismo, debe informarse sobre las condiciones de la operación económica, la modalidad jurídica empleada para transferir un bien o servicio, el precio, su forma de pago, si existe financiación, sus condiciones; terceros involucrados en la operación. Es decir, el consumidor tiene que ver delimitado con claridad qué adquiere y cuál es su costo total.



Tal deber se integra con la necesidad de que el proveedor no caiga en obviedades informativas que nada agregan, ni en omisiones perjudiciales (ídem).

El deber de información debe calibrarse atendiendo no sólo a la calidad de profesional del proveedor sino al hecho de que su actuación en el mercado tiene capacidad para generar confianza. Asimismo, resulta pertinente recurrir a la regla cardinal en la interpretación de los contratos prevista en el art. 1061 del CCyC “El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe”, norma que se completa con el art. 1067 del mismo cuerpo legal que prevé “La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisibles la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto”. La buena fe se erige en el mismo Código en un principio clave al ejercicio de todos los derechos (art. 9).

Cabe señalar, asimismo, que el art. 961 del mismo plexo normativo establece que “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor”. No sólo se reproduce lo relativo a la aplicación de la buena fe que se halla prevista en el código derogado (conf. Ley N° 17.711), sino que se introduce el principio de razonabilidad como una obligada derivación del exordio. Y ello en razón de que se retorna al texto originario de Vélez en cuanto establecía que “los contratos obligan no sólo a lo que esté formalmente expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse que hubieren sido virtualmente comprendidas en ellos” (Rubén S. Stiglitz, Código Civil y Comercial de la Nación comentado - Ricardo Lorenzetti (Dir.), T. V, Rubinzal-Culzoni Editores, 2015, p. 545).

En lo relativo a la carga particular que recae sobre las entidades financieras respecto al deber de información, se ha dicho que “la ley de defensa del consumidor genera, sobre las entidades financieras obligaciones de obrar de buena fe, brindar información, abstenerse de realizar débitos automáticos por servicios no solicitados, no utilizar cláusulas abusivas, bajo pena de nulidad, y derechos a favor del consumidor en cuanto al contenido de la información, a la facultad de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

revocación de su manifestación de voluntad, así como también a considerar como no escritas cláusulas abusivas” (Dresdner Geraldine, “El abuso de los bancos en la contratación con el cliente-consumidor”, Principios Generales del Derecho, Ed. La Ley, 2013, Argentina, pág. 762).

Este derecho a la debida información y su correlativo deber impuesto al proveedor tiene carácter de principio general del derecho del consumidor y usuario, como consagra el artículo 42 de la Constitución Nacional. La finalidad que se persigue es permitir que el consentimiento que presta el consumidor al contratar por un producto o servicio haya sido formado reflexivamente pues, a la hora de contratar, la posición jurídica del oferente es claramente privilegiada respecto de la del consumidor, por su conocimiento de la materia objeto del contrato (Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III, “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/DNCI s/ Lealtad Comercial – Ley 22.802 - Art. 22”, sent. del 22/2/18 y Sala II, causa 391180/09, “Directv Argentina SA c/DNCI Disp. N° 414/11”, sent. del 21/4/15).

En especial, cabe poner de relieve que: “el consumidor debe contar con información necesaria como para definir el producto o servicio que mejor se ajusta a sus necesidades y, luego para poder comparar adecuadamente las ofertas similares del mercado. Por otro lado, existe una relación directa entre información y seguridad: la interiorización al consumidor de las condiciones de uso, materiales que componen el producto, enumeración de riesgos habituales, etc., alcanza la función preventiva de daños en el consumidor por la indebida utilización del producto” (Fulvio G. Santarelli, “Normas de Protección y Defensa de los Consumidores”, en Ley de Defensa del Consumidor..., ob. y t. cit., pág. 65).

Además, la redacción del texto constitucional también exige el cumplimiento de la relación de informar durante toda la relación de consumo; en tal sentido se ha sostenido que la información tiende a proteger el consentimiento a prestar y, una vez formalizado el contrato, debe coadyuvar a la utilización del producto o servicio. Esta exigencia de la información comprendida en la integralidad de la relación de consumo se encuentra plasmada en las expresiones de todo nuestro ordenamiento



jurídico (Dellacqua Mabel, “El principio general de la información como derecho esencial del consumidor”, Principios Generales del Derecho, Ed. La Ley, 2013, Argentina, pág. 475).

De esta manera, el proveedor del servicio se encuentra obligado a brindar al consumidor información veraz, detallada, eficaz y suficiente no sólo en la etapa precontractual sino también durante el período de ejecución del contrato. El deber de información, más aún tratándose de la parte más fuerte del vínculo, debe interpretarse con criterio amplio y no restrictivo.

Ello permite configurar el derrotero y evolución del vínculo, es decir, no debe limitarse a los derechos y obligaciones de las partes, sino que se extiende sobre las conductas de éstas y las circunstancias del caso.

Asimismo, cabe resaltar la necesidad de que la información sea brindada en tiempo útil. Es decir, que deben considerarse no sólo las cualidades mencionadas, sino también que la información brindada por el proveedor sea ofrecida en tiempo oportuno.

Conforme surge del análisis expuesto en la sentencia cuestionada, la información no fue tempestivamente brindada y en la operación no se consignó de modo claro los requisitos expresamente dispuestos por el art. 36 LDC, razón por la que coincidimos con la decisión de la Jueza de la anterior instancia en cuanto hizo lugar parcialmente a la nulidad del contrato planteada por el Sr. Saucedo respecto a la cláusula de actualización por UVA actualizable por el CER.

En efecto, no resulta ocioso recordar que dicha norma (art. 36) dispone -en su parte pertinente- que “En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios; c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado; d) La tasa de interés efectiva anual; e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total; f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario...".

Respecto del deber de información en cabeza del proveedor del crédito, se ha dicho que "La imposición legal de este deber de información persigue una concreta finalidad, cual es, acortar las distancias, las desigualdades estructurales que existen entre los extremos de la relación. En particular, en la etapa precontractual, la obligación de informar procura resguardar el consentimiento en sentido amplio, un consentimiento auténtico, un consentimiento pleno y reflexivo, un consentimiento lúcido. Es el momento en que el consumidor debería conocer el producto que se le ofrece (en el caso, la operatoria financiera de que se trate) y las condiciones de contratación, para así evaluar ventajas y desventajas, comparar productos, considerar riesgos, hacer previsiones adecuadas, etc." (Japaze, María Belén, "Crédito para operaciones de consumo. Actividad publicitaria, información y deber de asesoramiento", LL AR/DOC/3457/2018).

El art. 1387 del Código fondal impone un deber de información agravado en cabeza del proveedor, al establecer que "Antes de vincular contractualmente al consumidor, el banco debe proveer información suficiente para que el cliente pueda confrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema, publicadas por el Banco Central de la República Argentina".

Calificada doctrina sostiene que "Como fuera que se interprete esta obligación, lo que es indudable es que el art. 1387 Cód. Civ. y Com. establece una exigencia adicional en materia de operaciones bancarias que no está presente en otros contratos de consumo. Desde mi punto de vista, el deber de información no trae aparejado necesariamente el de consejo a menos que exista expresa disposición legal al respecto (como sucede con el precepto mencionado del Cód. Civ. y Com.) o que esa obligación se desprenda de modo claro de la naturaleza misma del contrato a celebrar" (Chamatrópulos, Demetrio A., "Impacto del Código Civil y Comercial en la regulación del deber de información vigente en las relaciones de consumo (más algunos aspectos adicionales...)", LL AR/DOC/3860/2016).



El Dr. Pablo Heredia afirma que esta obligación de información precontractual tiene una justificación jurídica que se desgrena en cinco vertientes: 1) por el conocido desequilibrio negocial de las partes, donde la entidad impone en forma unilateral todos o casi todos los contenidos contractuales; 2) por la complejidad que tienen algunos productos o servicios financieros; 3) por el riesgo que esos mismos productos o servicios financieros pueden tener; 4) por la existencia en el mercado de productos o servicios bancarios ofrecidos en condiciones similares, lo que hace necesario que el cliente tenga los medios y la oportunidad para realizar una adecuada comparación de las distintas ofertas; 5) porque responde a una exigencia de buena fe que impone a las entidades bancarias el deber de asesorar y advertir al cliente acerca de todos aquellos aspectos aptos para excluir su error o confusión. A su turno, en cuanto a su justificación económica, el mencionado autor sostiene que la obligación bancaria de información precontractual responde a la necesidad de "dar un adecuado funcionamiento al mercado en términos de transparencia y competitividad, que permita tomar decisiones razonadas (...) Ciertamente, la prestación de información tiene costos para los bancos, pero ellos son muy inferiores a los que deberían pagar los clientes por recabarla si no hubiera disposición normativa que impusiera su suministro a título de obligación precontractual" (Heredia, Pablo, "La información precontractual bancaria", LL AR/DOC/3794/2016).

En dicho marco, asume relevancia el art. 1389 del CCyCN, en tanto establece que "Son nulos los contratos de crédito que no contienen información relativa al tipo y partes del contrato, el importe total del financiamiento, el costo financiero total y las condiciones de desembolso y reembolso".

Se advierte que -tal como lo regula el art. 36 de la LDC- el importe total del financiamiento es reputado por el legislador como un elemento esencial del contrato, extremo que no se vislumbra cumplimentado en la especie.

Resulta de importancia traer a colación el deber de obrar de buena fe contenido en el artículo 9 del CCyCN y que "la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos" (art. 10 CCyCN).

Sumado a ello, el Banco Central de la República Argentina, en su carácter de regulador del funcionamiento de los bancos comerciales, en los términos del artículo 21 de la Ley N° 21.526, emitió varias





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

comunicaciones, mediante las que, entre otras reglas, enumeran las obligaciones de las entidades bancarias en miras a garantizar la efectiva protección de los intereses económicos de los usuarios en operaciones de servicios financieros. La Comunicación "A" 6175 que, en lo que aquí importa, refiere que "al momento del otorgamiento de financiaciones a personas humanas, se deberá tener especial atención a la relación cuota/ingreso de manera de que el deudor pueda afrontar posibles incrementos en el importe de las cuotas sin afectar su capacidad de pago, teniendo en cuenta que sus ingresos pueden no seguir la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por 'CER' ('UVA') ni la del 'CVS'. También la Comunicación "A" 6080, que establece similares previsiones respecto de otras variables de ajuste. Finalmente, la Comunicación "A" 7156 que establece que "los usuarios de servicios financieros tienen derecho, en la relación de consumo respectiva, a: la protección de su seguridad e intereses económicos; recibir información adecuada y veraz acerca de los términos y condiciones de los servicios que contraten, así como copia de los instrumentos que suscriban; la libertad de elección; y condiciones de trato equitativo y digno. Los sujetos obligados deberán adoptar las acciones necesarias para garantizar estos derechos a todos los actuales y potenciales usuarios de los servicios que ofrecen y prestan, de manera de asegurarles condiciones igualitarias de acceso a tales servicios".

En efecto el BNA no acreditó haber informado en tiempo y forma (de manera cierta y clara) respecto a las condiciones del préstamo otorgado al Sr. Saucedo y tampoco surge dicho extremo de la documental acompañada por la actora. Por el contrario, de la "notificación al cliente de la resolución de solicitud de préstamo", en virtud de la que el BNA notifica la aprobación del préstamo solicitado por el Sr. Raúl Oscar Saucedo, se observa con suma precisión el otorgamiento de la suma de \$420.000 con tasa de interés del 17,50% en un plazo de 72 meses. Similares términos surgen de la "resolución de solicitud de préstamos", la que adiciona el sistema de amortización Francés en cuotas fijas, mensuales y consecutivas (se aclara que también surge al final de la misma un agregado a mano que dice "valor U.V.A. 30,06 – valor en U.V.A. 13.100,44").



Ello se contradice con los términos que surgen del título cambiario que se ejecuta, en el que se observa que la promesa de pago por la suma de \$420.000 equivalentes a 13.100,44 U.V.A., actualizables por Coeficiente de Estabilización de Referencia "CER" – Ley N° 25.827.

Cabe señalar que la carga de la prueba recae en cabeza del proveedor quien se halla en mejores condiciones de acreditar el cumplimiento de su deber de información, extremo que no obra acreditado en autos.

Así se tiene decidido que lo cierto es que pesa sobre el proveedor la carga de probar que ha cumplido con el deber de información que dicha norma pone a su cargo (Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, "Buenos Aires Móvil S.A. c/ DNCI s/Defensa del Consumidor – Ley 24.240 – art. 45", sent. del 22/2/18), y que no es necesario medio probatorio en particular, en tanto existen distintas formas de demostrar su incumplimiento, siempre y cuando se puede colegir el efectivo conocimiento del consumidor (causa 19719/2021/CA1: "Banco Santander Rio SA c/ EN - M Desarrollo Productivo (S010278102/17) s/Recurso Directo Ley 24.240 - art 45", sent. del 4/10/22).

Bajo tales pautas, se advierte que del análisis de las actuaciones que -tal lo señaláramos más arriba- no surge prueba que acredite que la entidad financiera haya cumplido con su deber de información en forma cierta, clara y detallada respecto a todo lo relacionado con las características esenciales del préstamo otorgado al Sr. Saucedo. En la misma línea, tampoco se advierten cumplimentados los recaudos dispuestos por el art. 36 LDC.

La recurrente se limita a manifestar que el demandado asume una posición contradictoria a la que tuvo cuando solicitó el préstamo. Alega que el ejecutado consintió el sistema de amortización al momento de la contratación del préstamo y que, desde el 11/03/2019 hasta que dejó de abonar (05/05/2021), no hizo ninguna objeción al respecto.

Aduce que el BNA aportó la documentación respaldatoria, de la que surge claramente los requisitos establecidos en el art. 36 de la LDC.

Expone el recurrente que el demandado no actuó de buena fe, ya que no puede desconocer sus obligaciones, en tanto la suscripción de la solicitud de productos y del pagaré implica la aceptación y conocimiento de las condiciones generales del préstamo. Sin embargo, de acuerdo fuera expuesto con anterioridad, las condiciones generales del préstamo no





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

resultan coincidentes con los términos que surgen del pagaré, por lo que no resulta dable alegar el mentado efectivo conocimiento por parte del consumidor.

De tal manera, cuando existe una confianza especial -como sucede con las entidades bancarias-, el grado de responsabilidad es directamente proporcional con la diligencia que es exigible al proveedor y, en el caso, resulta agravada por el carácter profesional del BNA.

En consecuencia, la documentación aportada en autos no resulta suficiente para alcanzar el estándar mínimo de información requerido. En suma, los agravios de la recurrente no resultan atendibles para dispensarla de la violación a los arts. 4 y 36 de la Ley N° 24.240 y, por ende, la declaración parcial de la nulidad del contrato.

En la cuestión que nos ocupa se debe estar a la posición más amplia y que con mayor efectividad asegure los derechos de la parte débil del contrato. En ese orden de ideas, la C.S.J.N. precisó: "...A la luz de tal principio, es dable señalar que la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor fue sancionada por el Congreso de la Nación, dentro de las facultades que le otorga el art. 75 inc. 12, de la Constitución Nacional y, según se desprende de los antecedentes parlamentarios, tuvo por fin llenar un vacío existente en la legislación argentina, pues otorga una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales -los consumidores- recomponiendo, con un sentido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se verían afectados ante las situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana...". (del dictamen de la Procuradora Fiscal en causa "Flores Automotores S.A. s/recurso Ley N° 2268 que la C.S.J.N. hace suyo, Fallos: 324:4349).

Resulta dirimente para resolver la controversia el principio de protección de consumidores y usuarios denominado: "in dubio pro consumidor" (en caso de duda debe estarse en favor del consumidor). El mismo es una de las derivaciones del principio protectorio que prima en las relaciones de consumo y se encuentra plasmado en el art. 3 de la LDC y en el segundo párrafo del art. 1094 del CCC.



El principio de abstracción cambiaria no puede operar en desmedro de normas de orden público. En conclusión, los cuestionamientos vertidos por el recurrente no logran conmover los fundamentos de la sentencia recurrida, por lo que cabe rechazar los mismos en lo que fuera materia de análisis.

V.- Zanjado lo que antecede, cabe analizar el agravio referido a la imposición de las costas a cargo del BNA. Alega que la sentencia es parcialmente favorable para ambos litigantes, por lo que las costas pueden ser compensadas o distribuidas prudencialmente.

Para resolver de tal manera, la Jueza de la anterior instancia sostuvo que, dado el mecanismo procesal elegido por el legislador para asegurar el acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad en los asuntos de consumo, que se encuentra contenido en el art. 53 in fine de la LDC y que consiste en el beneficio de gratuidad, estas se imponen a la entidad actora.

Liminarmente, no resulta ocioso resaltar que la ley otorga el beneficio a fin de que el consumidor tenga libre acceso -sin restricción- a la justicia y configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal.

La Corte Suprema de Justicia la Nación señala que: "...los claros términos del precepto reseñado permiten concluir que, al prever el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica pudieran comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional. No es posible soslayar que, en el marco de las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden a preservar la equidad y el equilibrio, resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor. En ese sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo." (CSJN, "Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c/Nación Seguros S.A. s/Ordinario", sent. del 24/11/2015).

No obstante, consideramos que la sentenciante omitió analizar que, si bien hace lugar parcialmente a la nulidad del contrato, con antelación





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

rechazó la inhabilidad de título opuesta por la parte demandada. En efecto, afirmó que el demandado expresamente reconoce la existencia de la deuda, afirmando que ha tomado un crédito con la actora y que el mismo no fue cancelado.

Desde tal perspectiva, no podemos soslayar que el actor promovió la presente acción a fin de hacerse íntegro pago de las sumas adeudadas por el Sr. Saucedo. Si bien con posterioridad resultó controvertido el mecanismo de actualización, no se encuentra cuestionado que el demandado dejó de abonar las cuotas del préstamo el día 05/05/2021 (protestado el 14/09/2021 mediante Escritura N° 202 realizada por la Escribana Liliana Marlene Torresetti).

De allí que resulta dable considerar que, de acuerdo a las particularidades indicadas, en el caso resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 71 del CPCCN: "Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos".

Se trata del supuesto de vencimiento parcial y mutuo, en donde no existe, con claridad, un vencido y un vencedor, pues ambas partes ganan y pierden en paridad. Sus pretensiones y defensas son acogidas y rechazadas de un modo en el cual ambos litigantes quedan en pie de igualdad.

También se ha sostenido que "Las costas deben distribuirse en proporción al éxito obtenido por cada litigante -art. 71, Cód. Procesal- si el actor, pese a haber logrado la imposición de una condena al demandado, resultó vencido en una proporción muy importante de su reclamo" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K – S., O. A. c. S. de S., A. M. – 29/10/2002 – DJ 2003-2, 322 – AR/JUR/5278/2002).

En la órbita del derecho del consumidor, la imposición de costas no reviste diferencias a lo estipulado en el punto anterior, pues las costas se imponen según lo que disponga el código procesal que gobierne el proceso. De modo que las costas pueden ser impuestas tanto a la parte actora como a la parte demandada. Empero, en los casos de consumo rige el beneficio de justicia gratuita, tanto en los procesos individuales como



colectivos, así lo dispone, respectivamente, el art. 53 y 55 de la ley 24.240. De modo que el consumidor o quien litiga en su beneficio (como una asociación de consumidores) -ya sea como actor o demandado- cuenta con el beneficio de justicia gratuita a su favor, el que juega de modo decisivo en el tema de las costas.

Sea cual sea el alcance con el que interpretemos al beneficio de justicia gratuita (con alcance amplio o restringido), lo cierto es que él sólo exime al beneficiario del pago de las costas que pesan sobre su cabeza. De modo que el beneficio no incide en la decisión judicial de imposición de costas. Así las cosas, las costas pueden ser impuestas al consumidor (por ejemplo, por resultar vencido o porque se imponen por su orden), pero lo que ocurre es que el interesado no podrá ejecutar su cobro mientras el consumidor goce del beneficio de justicia gratuita.

Entonces, resumiendo, la existencia del beneficio de justicia gratuita no impacta en la imposición de costas, sino en su pago. Por lo tanto, aun cuando el litigante cuente con el beneficio, el juez deberá imponer las costas judiciales según los parámetros que considere; luego, el justiciable estará, o no, obligado a su pago según goce, o no, del beneficio de justicia gratuita. (Manterola, Nicolás I., La imposición de costas en los casos del derecho del consumidor, Cita: MJ-DOC-15914-AR | MJD15914).

En efecto, sin desconocer que el art. 53 in fine de la LDC dispone que las actuaciones judiciales que se inicien en base a dicha ley gozarán de "justicia gratuita", ello no implica, reiteramos, que las costas deban ser impuestas, sin mayor análisis, al proveedor.

En virtud de lo expuesto, las costas de ambas instancias, de acuerdo a las particularidades anteriormente apuntadas, corresponde imponerlas en el orden causado, por cuanto ello deja en evidencia la existencia de vencimientos parciales y mutuos, en lo que hace a la postura asumida por las partes en el inicio de demanda y su contestación respectiva.

No es posible considerar que en el caso ha habido una parte absolutamente vencida, entendiendo por tal a aquella que obtuvo un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso. La cuestión puede quedar así abarcada por la previsión del art. 71 del Código Procesal, que resulta aplicable cuando la pretensión deducida no ha triunfado en forma absoluta. (C.N. Apel. en lo Civil, Sala I, sent. del 03/05/2023 in re: "P. R., N. L. c/ P., R. N. s/ liquidación de régimen de comunidad de bienes" / Id SAIJ: FA23020061).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

La regulación de honorarios profesionales se difiere para cuando sea practicada la planilla de liquidación ordenada en el punto V) de la sentencia recurrida y sean estipulados los de la instancia anterior, no correspondiendo regular honorarios a los letrados del BNA intervinientes en esta instancia en orden a lo normado por el art. 2 de la Ley N° 27.423.

Por los fundamentos expuestos, por mayoría, SE RESUELVE:

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por el Banco de la Nación Argentina y, en consecuencia, IMPONER las costas de la instancia anterior en el orden causado.

II.- IMPONER las costas de esta instancia en el orden causado, difiriendo la regulación de honorarios hasta la oportunidad indicada en el Considerando que antecede.

III.- COMUNICAR a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada 10/2025 de fecha 29/05/2025 de ese Tribunal).

IV.- REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

NOTA: De haberse suscripto por las Sras. Juezas de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley N° 1285/58 y art. 109 del Regl. Just. Nac.) en forma electrónica (arts. 2 y 3 Ac. 12/2020 CSJN). CONSTE.

SECRETARÍA CIVIL N° 1, 26 de septiembre de 2025.-

